

1501214-45.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, em caso de condenação, aplicação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor em seu patamar máximo, regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501214-45.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501214-45.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138145/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 25102296 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2138145 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA FRANÇA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

PATRÍCIA FRANÇA DE ALMEIDA está sendo processada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, foi surpreendida trazendo consigo e mantendo em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 102,080 gramas de maconha, em 17 invólucros plásticos incolores, e 5,630 gramas de cocaína, em 21 invólucros plásticos estilo eppendorf.

Notificada (fls. 124), a ré ofereceu defesa prévia (fls. 121/122) e foi recebida a denúncia (fls. 125/128).

Durante a instrução, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se a ré.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, em caso de condenação, aplicação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor em seu patamar máximo, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

A testemunha Cleiton Francisco de Oliveira Vieira, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento preventivo pelo local dos fatos. A ré avistou a viatura e tentou se evadir. Foi abordada e questionada se tinha algo de ilícito em seu poder, sendo que a mesma retirou da cintura alguns invólucros com substância aparentando ser maconha. Assim foi dada voz de prisão à ré, sendo encaminhada até a delegacia.

A testemunha Matheus Roger Bregge da Silva, guarda civil municipal, corroborou as declarações de seu colega Cleiton.

Interrogada em juízo, a ré Patrícia França de Almeida negou os fatos. Disse que foi até a praça comprar drogas para usar. Assim que visualizou a viatura tentou se evadir, mas foi abordada pelos guardas municipais junto com alguns adolescentes. Tinha em seu poder apenas 7 porções de maconha. É usuária de drogas há 10 anos. Pois bem.

O caso é de nulidade da prova da materialidade.

A abordagem realizada pela Guarda Municipal é ilícita, pois não tem atribuição constitucional nem legal para realizar busca pessoal, sendo que tal atribuição é exclusiva das forças policiais.

Conforme dispõe o art. 144, § 8º, da CF, a Guarda Municipal tem atribuição de preservação de bens e serviços municipais, agindo em discordância com a legislação nos presentes autos.

Ademais, a ré não foi abordada em situação de flagrante delito, única hipótese em que os agentes da guarda poderiam efetuar a prisão como qualquer do povo (arts. 301 e 302 do CPP).

Logo, a obtenção da prova da materialidade delitiva se deu por meio ilícito, de modo que tal prova deve ser desconsiderada no processo, nos termos do art. 157 do CPP.

Impõe-se, portanto, a absolvição da acusada, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pois a prova da materialidade do delito foi obtida ilegalmente.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva para absolver a ré PATRÍCIA FRANÇA DE ALMEIDA, qualificada a fls. 18, da acusação contra ela formulada na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 11 de novembro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA